



FLAGRAN
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 8

Dependência: 41º D.P. VILA RICA

Boletim No.: 5357/2016

INICIADO: 04/11/2016 08:51hs e EMITIDO: 04/11/2016 16:48hs

Folha : 1

JMLORPCBDJEEKJ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: AVENIDA AGUIAR DA BEIRA, 15 - ARICANDUVA - CEP: 03384-050
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 41 D.P. - VILA RICA

Ocorrência: 04/11/2016 às 08:05 horas

Comunicação: 04/11/2016 às 08:49 horas

Elaboração: 04/11/2016 às 08:51 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- WELLINGTON DE PAULA JORGE - Presente ao plantão - RG: 24370405-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: APARECIDO JORGE

Mãe: ISABEL APARECIDA DE PAULA RIBEIRO - Natural de: S.PAULO -SP

Sexo: Masculino - Nascimento: 16/02/1979 37 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau incompleto

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta - Olhos: Pretos

Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Pretos

Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,80 - Compleição: MAGRA

Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Braço direito

"KELY" E "AMOR SÓ DE MÃE" - Endereço Residencial: RUA SALOMÉ QUEIROGA, 281
VILA FORMOSA - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOAO VICTOR MATOS DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 33915069-SP

emitido em 18/09/2002 - Exibiu o RG original: Não

Outros documentos: RE 124678-0 - Pai: JOAO BOSCO BARBOSA DOS SANTOS

Mãe: MARGARIDA FERREIRA DE MATOS DOS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/02/1984

32 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR

Instrução: 2 Grau completo - CPE: 32832658873

Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Residencial: AV. INCONFIDENCIA MINEIRA, 688 - VILA RICA - S.PAULO

41º D.P. VILA RICA

Endereço da delegacia : AV INCONFIDENCIA MINEIRA, 686 - VL RICA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2725-5028

A EPTP/
conclusão

SP07/11/16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMILLE SAMPAIO CARIBE, liberado nos autos em 23/11/2016 às 15:25. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010715-83.2016.8.26.0635 e código 2D05DB8.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 41º D.P. VILA RICA

Boletim No.: 5357/2016

INICIADO:04/11/2016 08:51hs e EMITIDO:04/11/2016 16:48h

JMLORPCBDJEEKJ

SP - Empresa: 1ª CIA - 19º BPM/M

Condutor:

- LUIZ MARTELLI - Presente ao plantão - RG: 36951970-SP
emitido em 08/12/2003 - Exibiu o RG original: Não - Pai: ARMANDO MARTELLI
Mãe: ZENY PELIZZA MARTELLI - Natural de: CORONEL FREITAS -SC
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 05/02/1980
36 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 02578257973
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV. INCONFIDENCIA MINEIRA, 688 - VILA RICA - S.PAULO
SP - Empresa: 1ª CIA - 19º BPM/M

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 8
Unidade.: Unidade
Observações: PEDAÇOS DE PAPÉIS COM ANOTAÇÕES SOBRE O TRÁFICO
Pessoa relacionada: WELLINGTON DE PAULA JORGE
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 44 - Unidade.: Unidade
Marca: REAIS - Observações: R\$ 44,00 - QUARENTA E QUATRO REAIS EM ESPÉCIE
Pessoa relacionada: WELLINGTON DE PAULA JORGE

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 49,7
Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 56 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 56 PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA QUE APARENTA SER CRACK
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 10,4
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 11 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 11 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA QUE APARENTA SER COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 17,7
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 10 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 10 PORÇÕES DE SUBST. QUE APARENTA SER MACONHA

Histórico:

COMPARECEM OS POLICIAIS MILITARES ACIMA QUALIFICADOS NOTICIANDO QUE NA MANHÃ DE HOJE DIRIGIRAM-SE AO LOCAL DOS FATOS PARA AVERIGUAREM INDIVÍDUO QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA, NO LOCAL FIZERAM ABORDAGEM AO INDICIADO QUE, INDAGADO, INICIALMENTE NEGOU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO, PORÉM EM BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADA NO CALÇADO E MEIA DO INDICIADO A IMPORTÂNCIA DE

41º D.P. VILA RICA

Endereço da delegacia : AV INCONFIDENCIA MINEIRA, 686 - VL RICA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2725-5028



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10

Dependência: 41º D.P. VILA RICA

Boletim No.: 5357/2016

INICIADO:04/11/2016 08:51hs e EMITIDO:04/11/2016 16:48hs

Folha : 3

JMLORPCBDJEEKJ

R\$ 44,00 (QUARENTA E QUATRO REAIS) EM ESPÉCIE E PEDACOS DE PAPEL COM ANOTAÇÕES QUE SERIAM DO TRÁFICO DE DROGAS, EM ATO CONTÍNUO, JUNTO AOS ÓRGÃOS GENITAIS DO INDICIADO, FORAM ENCONTRADAS AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ACIMA DESCRITAS, INSTANTE EM QUE O INDICIADO CONFESSOU AOS MILITARES QUE ESTAVA VENDENDO DROGAS NO LOCAL, RAZÃO PELA QUAL LHE FOI DADA VOZ DE PRISÃO E LOGO ELE FOI TRAZIDO A ESTA UNIDADE JUNTAMENTE COM AS SUBSTÂNCIAS, DOCUMENTOS E VALORES ENCONTRADOS.

AQUI, APÓS TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS, ESTA AUTORIDADE DETERMINOU O PRONTO ENCAMINHAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONSTATAÇÃO, TENDO SIDO ELABORADO O LAUDO PERICIAL DE NÚMERO 502.546/2016, O QUAL REVELOU OS SEGUINTE RESULTADOS: ITEM 1 - POSITIVO PARA COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 11.4 GRAMAS; ITEM 2 - POSITIVO PARA COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 5.2 GRAMAS; ITEM 3 - POSITIVO PARA TETRAHIDROCANABINOL COM MASSA LÍQUIDA DE 12.9 GRAMAS.

DIANTE DOS FATOS, FOI RATIFICADA A VOZ DE PRISÃO EM DESFAVOR DO INDICIADO, SENDO LAVRADO O COMPETENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E AS DEMAIS PEÇAS PERTINENTES.

EM SEU INTERROGATÓRIO O INDICIADO NEGOU QUE ESTIVESSE VENDENDO DROGAS, NEGOU TAMBÉM QUE ESTIVESSE EM PODER DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS PELOS POLICIAIS.

POR FIM, VERIFICANDO-SE "IN CASU" MOTIVOS BASTANTES QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO INDICIADO, EM ATENDIMENTO AOS IMPERATIVOS DE NATUREZA CAUTELAR ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM ESPECIAL PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, REPRESENTA ESTA AUTORIDADE POLICIAL PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, GARANTINDO ASSIM A MAIOR SEGURANÇA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A EFICIENTE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA.

AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, OS PEDACOS DE PAPÉIS E A IMPORTÂNCIA EM DINHEIRO ENCONTRADA FORAM FORMALMENTE APREENDIDOS.

REQUISITADO IML CAUTELAR PARA O INDICIADO. NM

Providências tomadas: MSG CEPOL/OFFICIO

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

RICARDO G. IMBRA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ALEXANDRA DE G. PASQUALINOTTO
DELEGADA DE POLÍCIA

41º D.P. VILA RICA

Endereço da delegacia : AV INCONFIDENCIA MINEIRA, 686 - VL RICA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2725-5028


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0010715-83.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WELLINGTON DE PAULA JORGE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Domitila Prado Manssur**

VISTOS. WELLINGTON DE PAULA JORGE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia **4 de novembro de 2.016**, por volta de **8h05min**, na Avenida Aguiar de Beira nº 15, Bairro Aricanduva, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria guardando, vendendo e trazendo consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, **11,4 g (onze gramas e quatro miligramas) de cocaína, 5,2 g (cinco gramas e dois miligramas) de cocaína, bem como 12,9 g (doze gramas e nove miligramas) de "Tetra-hidrocanabinol"**, vulgarmente conhecida como "**maconha**", substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a exordial que policiais militares rumaram ao local dos fatos, após notícia de que indivíduo estaria comercializando entorpecentes, em plena via pública e localizaram o réu **WELLINGTON**, que foi abordado. Após revista pessoal, os milicianos apreenderam, na meia do réu, **R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em dinheiro trocado, além de pedaços de papel com anotações de tráfico**. Prossegue o *Parquet* afirmando que, em detalhada revista pessoal, nos genitais do réu **WELLINGTON** foram localizados 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, em forma de *crack*, além de 11 (onze) porções de cocaína e 10 (dez) porções de "**Tetra-hidrocanabinol**", ao que se seguiu a admissão de venda de drogas no local, ensejando a prisão em flagrante delito. Recebida a denúncia, em **12 de dezembro de 2.016** (fls. 164/165), o réu foi citado, e, no prazo legal, ofereceu resposta escrita (fls. 181), inábil a impedir o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 194). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu. Em debates, o **MINISTÉRIO PÚBLICO** requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, pugnando pela não aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas e pela fixação do regime inicial fechado, ao passo que a **DEFENSORIA PÚBLICA**, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, de forma subsidiária, em caso de condenação: a) aplicação das penas no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis; b) redução máxima, por força do disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; c) afastamento do aumento pela reincidência, a fim de impedir indevido *bis in idem* na terceira fase, se negado o redutor; d) concessão de regime mais brando, diverso do fechado, e, e) reconhecimento do direito ao recurso em liberdade. É o relatório. **DECID O**. A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela **procedência** da denúncia, ajustando-se a conduta do réu **WELLINGTON DE PAULA JORGE**, ao delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 02) e Exibição e Apreensão (fls. 11/12), dos Laudos de Constatação (fls. 15/17) e Exame Químico-Toxicológico (fls. 206/208), além da prova oral produzida. Por outro lado, a autoria delitiva pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante a negativa esboçada em Juízo. Em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

interrogatório judicial, o réu **WELLINGTON** afirmou que tinha acabado de "sair fora" da favela quando foi abordado e os policiais perguntaram se ele tinha passagem, respondendo de forma afirmativa. Disse que tinha acabado de comprar drogas e ele disse que tinha dez papéis de crack, por ser usuário. Relatou que portava R\$ 100,00 e permaneceu com R\$ 44,00 recebido como "troco" do dono da loja. Levava as drogas no bolso da calça. Não tinha anotações nas meias. Anotou antecedentes por 10, tentativa de furto e três assaltos. Na época, trabalhava com lava a jato e recebia R\$ 220,00, por semana, por fim, disse que morava com seus familiares, sem pagar aluguel. **Não convence a negativa.** A testemunha Luiz Martelli, policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina, após denúncia anônima de traficância, com características do traficante, que usava camisa do *Corinthians*, o réu foi surpreendido na posse de *maconha*, cocaína e crack, guardados em suas roupas íntimas, além de anotações de contabilidade e dinheiro, em suas meias. O réu foi encaminhado à delegacia de polícia após negar a traficância. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha *João Victor Matos dos Santos*, policial militar, com o acréscimo de que a denúncia anônima descrevia o réu como pessoa morena que usava camisa do *Corinthians*. A revista foi feita pelo policial militar *Luiz*, finalizou. Com relação às palavras dos milicianos, não se revela sequer indício de tentativa de falsa incriminação de inocente. Devidamente compromissados e sem oposição de contradita, os policiais militares prestaram depoimentos harmônicos e seguros e não há, nos autos, indício de arbitrariedade que possa levar ao questionamento de seus relatos. Além disso, a prisão em flagrante do réu em posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes, a diversidade e forma de acondicionamento das drogas permitem o acolhimento do pleito acusatório, anotando-se que o encontro dele foi motivado após denúncia anônima, com descrição de características e vestimenta, confirmada pelos policiais militares. O réu se dedicava à atividade espúria, com encontro de drogas variadas, em grande quantidade e embaladas individualmente -, na sua posse, além de anotações sobre o tráfico e quantidade de dinheiro trocado, mostrando-se inviável, do ponto de vista econômico a compra dos entorpecentes para uso próprio, à falta de capacidade financeira do réu, para tanto. Houve, outrossim, admissão informal da prática delitiva a um dos policiais militares, deve ser anotado. Por tais sucessos, de rigor a **condenação** do réu **WELLINGTON** pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. **Passo à dosagem das penas.** Na fase do artigo 59 do Código Penal, revela-se dolo anormal à espécie. Na segunda fase de dosimetria, a reincidência leva ao acréscimo de 1/6. Finalmente, não se vislumbra a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pela reincidência do réu, que, ademais, ostenta execuções penais em andamento. E, neste momento, anotado o respeito ao entendimento do zempre zeloso **DEFENSOR PÚBLICO**, há expressa vedação legal à diminuição de pena a réu reincidente, não se cogitando de *bis in idem* a negativa a *benesse* se operado o acréscimo na segunda fase. Estabeleço, assim, penas definitivas de **5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa**, estabelecido cada dia-multa em valor equivalente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal. Em face do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal, **condenando** o réu **WELLINGTON DE PAULA JORGE** pela prática do delito descrito pelo artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de **5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa**, no valor mínimo legal. Estabeleço o regime inicial **fechado** para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da péssima conduta social do réu, reincidente. O delito de tráfico de entorpecentes ameaça a saúde pública e deteriora relações sociais e familiares, fatos que, aliados a sua hediondeza recomendam o regime inicial **fechado**. Apesar de suspensa a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com a Resolução nº 5/2.012, do Senado Federal, a natureza do delito, já mencionada, não se coaduna com a *benesse* almejada, anotando-se que não há comprovação de atividade lícita nos autos, impondo-se a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

rejeição do pleito defensivo, com supedâneo no artigo 44, inciso III, do Código Penal, inclusive pelo *quantum* de pena aplicado. Reincidência, ademais, impede a substituição. **Indefiro** o recurso em liberdade uma vez presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, reforçados por sentença condenatória. **RECOMENDE-SE O RÉU AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO.** Condene, ainda, o réu no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei nº 11.608/03, com observância do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque a representação pela **DEFENSORIA PÚBLICA** pressupõe hipossuficiência financeira. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, providencie-se o quanto necessário para a incineração das drogas e perdimento do numerário apreendido na posse do réu, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, e, promova-se a liquidação das custas processuais e das penas pecuniárias impostas. **PRIC.** São Paulo, 23 de maio de 2017. **Maria Domitila Prado Manssur – Juíza de Direito**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**